

 **COPIE**

-212541 01
GK/STB/

**L'AN DEUX MILLE SIX,
Le VINGT SEPT NOVEMBRE
A SAINT-PRIEST (Rhône), 12, Boulevard François Reymond, au siège de
l'Office Notarial, ci-après nommé,
Maître Gérard KAEUFLING, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle «Gérard KAEUFLING et François BARTHELET, Notaires
Associés», titulaire d'un Office Notarial à SAINT-PRIEST, 12, boulevard
François Reymond.,**

A REÇU le présent acte à la requête de :

La Société dénommée **SCI MIONS L'ECHEVIN**, Société civile au capital de 1000 EUR, dont le siège est à PARIS (75008), 152 boulevard Haussmann, identifiée au SIREN sous le numéro 451 368 146 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS.

Ladite société est représentée par Madame Nathalie ROPERT, agissant pour le compte de ladite société en sa qualité de gérant et spécialement habilitée au présentes en vertu d'une assemblée générale en date du 16 novembre 2006.

Madame ROPERT non présente mais représentée par Madame Sandra TRINIDAD, Notaire assistant, en vertu d'une procuration sous seing privé en date à PARIS du 23 novembre 2006 dont l'original demeurera annexé aux présentes après mention.

A L'EFFET d'établir ainsi qu'il suit **LE MODIFICATIF DE L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION** établi par Maître François BARTHELET, Notaire à SAINT PRIEST le 14 mars 2005 et dont une copie authentique a été publiée au 3^{ème} bureau des hypothèques de LYON le 1^{er} avril 2005 volume 2005P numéro 3673 concernant un ensemble immobilier en cours de construction situé à MIONS (Rhône), dénommé **LE CLOS DE L'ECHEVIN**.

Etant précisé que ce modificatif a été préalablement autorisé aux termes d'une assemblée générale des copropriétaires dont une copie délivrée par le syndic est demeurée jointe et annexée après mention, ainsi que le certificat de non-recours.

EXPOSE

Les présentes s'appliquent à un ensemble immobilier cours de construction, dénommé **LE CLOS DE L'ECHEVIN**, situé à MIONS (RHÔNE) 16 et 18 Rue de la

Liberté, 2 – 4 et 6 Rue du 11 Novembre 1918, 18 et 20 Rue du 8 Mai 1945 et devant comprendre à son achèvement :

1°) Six bâtiments dénommés A, B, C, D, E et F, tous élevés sur sous sol à l'exception du bâtiment A, d'un rez de chaussée et de deux étages.

Ledit sous sol comprenant 62 garages boxés auxquels on accède par une rampe d'accès desservant une dalle souterraine commune aux bâtiments B, C, D, E et F

2°) 7 places de parkings à ciel ouvert.

3°) Des espaces verts et notamment un jardin intérieur avec bassin d'agrément se situant au milieu des bâtiments.

Cet ensemble immobilier est cadastré

Section	N°	Lieudit	Surface
AS	149	19 Place de la République	00ha 04a 35ca
AS	150	19 Place de la République	00ha 00a 37ca
AS	151	19 Rue de la Liberté	00ha 08a 62ca
AS	152	Le Bourg	00ha 01a 58ca
AS	153	Le Bourg	00ha 01a 59ca
AS	154	2 Rue du onze Novembre 1918	00ha 01a 50ca
AS	155	Le Bourg	00ha 00a 34ca
AS	156	Le Bourg 4 Rue du onze Novembre 1918	00ha 02a 81ca
AS	157	Le Bourg 4 Rue du onze Novembre 1918	00ha 00a 54ca
AS	158	Le Bourg 4 Rue du onze Novembre 1918	00ha 01a 05ca
AS	159	Le Bourg	00ha 01a 25ca
AS	160	6 Rue du onze Novembre 1918	00ha 00a 73ca
AS	161	Le Bourg 8 Rue du onze Novembre 1918	00ha 11a 42ca
AS	162	Le Bourg	00ha 04a 98ca
AS	308	La Magnanerie	00ha 06a 65ca
AS	317	12 Place de la République	00ha 00a 06ca
AS	318	21 Place de la République	00ha 04a 29ca
Total			00ha 52a 13ca

Ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété – état descriptif de division reçu par Maître BARTHELET, Notaire à SAINT PRIEST, le 14 Mars 2005.

Suivi d'un modificatif reçu par Maître Gérard KAEUFLING, Notaire à SAINT PRIEST en date du 16 mai 2005 dont une copie authentique a été publiée au 3^{ème} bureau des hypothèques de LYON le 23 juin 2006 volume 2006P numéro 6884.

Suivi d'un modificatif reçu par Maître François BARTHELET, Notaire à SAINT PRIEST en date du 29 mai 2006 dont une copie authentique a été publiée au 3^{ème} bureau des hypothèques de LYON le 13 juillet 2006 volume 2006P numéro 7737.

Aux termes de ces actes, l'ensemble immobilier est divisé en 116 lots numérotés de 1 à 6, de 8 à 29, de 31 à 68, de 70 à 116.

Aux termes du règlement de copropriété – état descriptif de division reçu par Maître BARTHELET, Notaire à SAINT PRIEST, le 14 Mars 2005, il a été convenu ce qui suit, littéralement rapporté:

"Il est ici expressément stipulé que l'acquéreur des lots à usage commerciaux pourra sans demander l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires diviser lesdits lots à usage commerciaux en autant de lots qu'il le souhaite à la seule condition de modifier la répartition des quotes-parts de parties communes et des charges de toute nature afférentes à ces lots et ce sans accroître la quote part de parties communes et des charges des lots non concernés par cette modification."

En conséquence, la société dénommée SCI MIONS L'ECHEVIN, susnommée, acquéreurs des locaux commerciaux ci-après identifiés, aux termes d'un acte reçu par Maître François BARTHELET, Notaire soussigné, le 14 mars 2005 publié au 3^{ème} bureau des hypothèques de LYON, le 12 Avril 2005, Volume 2005 P n°3987 et d'un acte rectificatif en date du 16 février 2006 publié audit bureau des hypothèques le 10 mars 2006 volume 2006P numéro 2957 et une attestation rectificative en date du 30 mars 2006 publiée le 3 avril 2006 volume 2006P numéro 3855, et du modificatif en date du 29 mai 2006 susvisé, est autorisée à modifier ledit ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION,

Identification des lots

Lot numéro cent onze (111) :

Dans le bâtiment B, au rez de chaussée, un local commercial d'une superficie utile de 148,13 m² au plan.

Avec les deux cent quarante/dix millièmes (240/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les cent vingt trois/millièmes (123/1000 èmes) des parties communes particulières au bâtiment.

Lot numéro cent douze (112) :

Dans le bâtiment B, au rez de chaussée, un local commercial d'une superficie utile de 241,03 m² au plan.

Avec les trois cent quatre vingt dix sept/dix millièmes (397/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les cent quatre vingt dix neuf /millièmes (199/1000 èmes) des parties communes particulières au bâtiment.

CECI EXPOSE, il est passé à la rectification et modification de l'état descriptif de division objet des présentes.

RECTIFICATIF A L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

Aux termes de l'acte contenant modificatif à l'état descriptif de division en date du 29 mai 2006 reçu par Maître François BARTHELET, Notaire à SAINT PRIEST publié au 3^{ème} bureau des hypothèques de LYON le 13 juillet 2006 volume 2006P numéro 7737, c'est à tort et par erreur s'il a été indiqué:

Lot numéro cent onze (111) :

Dans le bâtiment B, au rez de chaussée, un local commercial d'une superficie utile de 148,13 m² au plan.

Avec les deux cent quarante/dix millièmes (240/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les cent vingt trois/millièmes (123/1000 èmes) des parties communes particulières au bâtiment.

Lot numéro cent douze (112) :

Dans le bâtiment B, au rez de chaussée, un local commercial d'une superficie utile de 241,03 m² au plan.

Avec les trois cent quatre vingt dix sept/dix millièmes (397/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les cent quatre vingt dix neuf /millièmes (199/1000 èmes) des parties communes particulières au bâtiment.

Alors qu'il y avait lieu de lire la rectification ci-après apportée

Lot numéro cent onze (111) :

Dans le bâtiment B, au rez de chaussée, un local commercial d'une superficie utile de 148,13 m² au plan.

Avec les **deux cent soixante huit/dix millièmes (268/10000 èmes)** de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les cent vingt trois/millièmes (123/1000 èmes) des parties communes particulières au bâtiment.

Lot numéro cent douze (112) :

Dans le bâtiment B, au rez de chaussée, un local commercial d'une superficie utile de 241,03 m² au plan.

Avec les **quatre cent trente six/dix millièmes (436/10000 èmes)** de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les cent quatre vingt dix neuf /millièmes (199/1000 èmes) des parties communes particulières au bâtiment.

MODIFICATIF A L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La société dénommée SCI MIONS L'ECHEVIN entend modifier le lot numéro **CENT DOUZE (112)** afin de le subdiviser en deux lots portant respectivement les numéros **CENT DIX SEPT (117)** et **CENT DIX HUIT (118)**.

Ladite société entend également réunir les lots numéros **CENT ONZE (111)** et **CENT DIX SEPT (117)** pour créer le lot numéro **CENT DIX NEUF (119)**.

En conséquence, il est procédé dans l'état descriptif de division reçu par Maître BARTHELET, Notaire à SAINT PRIEST, le 14 Mars 2005.

Suivi d'un modificatif reçu par Maître Gérard KAEUFLING, Notaire à SAINT PRIEST en date du 16 mai 2005 dont une copie authentique a été publiée au 3^{ème} bureau des hypothèques de LYON le 23 juin 2006 volume 2006P numéro 6884.

Suivi d'un modificatif reçu par Maître François BARTHELET, Notaire à SAINT PRIEST en date du 29 mai 2006 dont une copie authentique a été publiée au 3^{ème} bureau des hypothèques de LYON le 13 juillet 2006 volume 2006P numéro 7737:

1/-A l'annulation du lot numéro **CENT DOUZE**,

2/-A son remplacement par les nouveaux lots portant les numéros **CENT DIX SEPT (117)** et **CENT DIX HUIT (118)** désignés de la manière ci-après,

3/-A la réunion des lots numéros **CENT ONZE ET CENT DIX SEPT**,

4/-A leur remplacement par le nouveau lot numéro **CENT DIX NEUF (119)** désigné de la manière ci-après.

Identification des lots nouvellement créés.**Lot numéro cent dix sept (117) :**

Dans le bâtiment B, au rez de chaussée, un local commercial d'une superficie utile de 21,65 m² au plan.

Avec les trente neuf/dix millièmes (39/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les dix-huit/millièmes (18/1000èmes) des parties communes particulières au bâtiment.

Lot numéro cent dix huit (118) :

Dans le bâtiment B, au rez de chaussée, un local commercial d'une superficie utile de 219,37 m² au plan.

Avec les trois cent quatre vingt dix sept/dix millièmes (397/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les cent quatre vingt un/millièmes (181/1000èmes) des parties communes particulières au bâtiment.

Lot numéro cent dix neuf (119) :

Dans le bâtiment B, au rez de chaussée, un local commercial d'une superficie utile de 169,78 m² au plan.

Avec les trois cent sept/dix millièmes (307/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les cent quarante et un/millièmes (141/1000èmes) des parties communes particulières au bâtiment.

EFFET RELATIF

Acquisition suivant acte reçu Maître François BARTHELET, Notaire soussigné, le 14 mars 2005 dont une copie authentique a été publiée au 3^{ème} bureau des hypothèques de LYON, le 12 Avril 2005, Volume 2005 P n°3987

Acte rectificatif suivant acte reçu par Maître François BARTHELET, Notaire soussigné, avec la participation de Maître CHIROUZE, Notaire à PARIS, en date du 16 février 2006 publié audit bureau des hypothèques le 10 mars 2006 volume 2006P numéro 2957 et une attestation rectificative en date du 30 mars 2006 publiée le 3 avril 2006 volume 2006P numéro 3855

NOUVEL ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

Le nouvel état descriptif est résumé dans le tableau récapitulatif établi ci-après conformément à l'article 71 du décret n° 55-1350 du 14 Octobre 1955, modifié par le décret n° 59-90 du 7 Janvier 1959, pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 Janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière.

N° des lots	Bâti-ment	Etage	Nature du lot	Tantièmes généraux	Tantièmes particuliers	Modifications
1	A	au rez de chaussée	Un local commercial	488/10000	381/1000	
2	A	au premier étage	un appartement	134/10000	105/1000	
3	A	au premier étage	un appartement	97/10000	75/1000	

Lot	Etage	Nature du lot	Tantièmes généraux	Tantièmes particuliers	Modifications
A	au premier étage	un appartement	141/10000	110/1000	
A	au second étage	un appartement	209/10000	164/1000	
B	au second étage	un appartement	211/10000	165/1000	
B	au rez de chaussée	un local commercial	704/10000	322/1000	Supprimé: création des lots 111 et 112 répartition des tantièmes généraux et particuliers entre les deux nouveaux lots
B	au premier étage	un appartement	174/10000	80/1000	
B	au premier étage	un appartement	139/10000	64/1000	
B	au premier étage	un appartement	139/10000	64/1000	
B	au premier étage	un appartement	174/10000	80/1000	
B	au second étage	un appartement	171/10000	79/1000	
B	au second étage	un appartement	137/10000	63/1000	
B	au second étage	un appartement	137/10000	63/1000	
B	au second étage	un appartement	171/10000	79/1000	
B	au sous sol	un garage boxé	15/10000	7/1000	
B	au sous sol	un garage boxé	15/10000	7/1000	
B	au sous sol	un garage boxé	15/10000	7/1000	
B	au sous sol	un garage boxé	15/10000	7/1000	
B	au sous sol	un garage boxé	23/10000	11/1000	
B	au sous sol	un garage boxé	23/10000	11/1000	
B	au sous sol	un garage boxé	15/10000	7/1000	
B	au sous sol	un garage boxé	15/10000	7/1000	
B	au sous sol	un garage boxé	15/10000	7/1000	
B	au sous sol	un garage boxé	14/10000	6/1000	
B	au sous sol	un garage boxé	14/10000	6/1000	
B	au sous sol	un garage boxé	18/10000	8/1000	

N° des lots	Bâti-ment	Etage	Nature du lot	Tantièmes généraux	Tantièmes particuliers	Modifications
28	B	au sous sol	un garage boxé	17/10000	8/1000	
29	B	au sous sol	un garage boxé	14/10000	7/1000	
30	C	au rez de chaussée	un local commercial	488/10000	360/1000	Supprimé: création des lots 113, 114, 115, 116 répartition des tantièmes généraux et particuliers entre les nouveaux lots
31	C	au premier étage	un appartement	134/10000	98/1000	
32	C	au premier étage	un appartement	96/10000	71/1000	
33	C	au premier étage	un appartement	141/10000	103/1000	
34	C	au second étage	un appartement	164/10000	120/1000	
35	C	au second étage	un appartement	165/10000	121/1000	
36	C	au sous sol	un garage boxé	16/10000	12/1000	
37	C	au sous sol	un garage boxé	16/10000	12/1000	
38	C	au sous sol	un garage boxé	16/10000	12/1000	
39	C	au sous sol	un garage boxé	16/10000	12/1000	
40	C	au sous sol	un garage boxé	16/10000	12/1000	
41	C	au sous sol	un garage boxé	16/10000	12/1000	
42	C	au sous sol	un garage boxé	14/10000	11/1000	
43	C	au sous sol	un garage boxé	14/10000	11/1000	
44	C	au sous sol	un garage boxé	15/10000	11/1000	
45	C	au sous sol	un garage boxé	15/10000	11/1000	
46	C	au sous sol	un garage boxé	15/10000	11/1000	
47	D	au rez de chaussée	un local commercial	385/10000	175/1000	
48	D	au rez de chaussée	un local commercial	293/10000	133/1000	
49	D	au premier étage	un appartement	156/10000	71/1000	
50	D	au premier étage	un appartement	99/10000	45/1000	
51	D	au premier étage	un appartement	175/10000	79/1000	
52	D	au premier étage	un appartement	102/10000	46/1000	

Lot n°	Etage	Nature du lot	Tantièmes généraux	Tantièmes particuliers	Modifications
D	au premier étage	un appartement	144/10000	65/1000	
D	au second étage	un appartement	156/10000	71/1000	
D	au second étage	un appartement	101/10000	46/1000	
D	au second étage	un appartement	174/10000	79/1000	
D	au second étage	un appartement	102/10000	46/1000	
D	au second étage	un appartement	144/10000	65/1000	
D	au sous sol	un garage boxé	19/10000	9/1000	
D	au sous sol	un garage boxé	14/10000	6/1000	
D	au sous sol	un garage boxé	14/10000	7/1000	
D	au sous sol	un garage boxé	14/10000	6/1000	
D	au sous sol	un garage boxé	14/10000	7/1000	
D	au sous sol	un garage boxé	21/10000	10/1000	
D	au sous sol	un garage boxé	24/10000	11/1000	
D	au sous sol	un garage boxé	16/10000	7/1000	
D	au sous sol	un garage boxé	14/10000	7/1000	
D	au sous sol	un garage boxé	20/10000	9/1000	
E	au rez de chaussée	un local commercial	481/10000	313/1000	Supprimé: création des lots 109 et 110 répartition des tantièmes généraux et particuliers entre les deux nouveaux lots
E	au premier étage	un appartement	189/10000	123/1000	
E	au premier étage	un appartement	94/10000	62/1000	
E	au premier étage	un appartement	141/10000	92/1000	
E	au second étage	un appartement	223/10000	145/1000	
E	au second étage	un appartement	223/10000	145/1000	
E	au sous sol	un garage boxé	16/10000	10/1000	

N° des lots	Bâti-ment	Etage	Nature du lot	Tantièmes généraux	Tantièmes particuliers	Modifications
76	E	au sous sol	un garage boxé	16/10000	10/1000	
77	E	au sous sol	un garage boxé	16/10000	10/1000	
78	E	au sous sol	un garage boxé	16/10000	10/1000	
79	E	au sous sol	un garage boxé	15/10000	10/1000	
80	E	au sous sol	un garage boxé	16/10000	10/1000	
81	E	au sous sol	un garage boxé	15/10000	10/1000	
82	E	au sous sol	un garage boxé	15/10000	10/1000	
83	E	au sous sol	un garage boxé	15/10000	10/1000	
84	E	au sous sol	un garage boxé	15/10000	10/1000	
85	E	au sous sol	un garage boxé	15/10000	10/1000	
86	E	au sous sol	un garage boxé	15/10000	10/1000	
87	F	au rez de chaussée	un local commercial	375/10000	260/1000	
88	F	Au rez de chaussée	Un local technique	94/10000	64/1000	
89	F	au premier étage	un appartement	186/10000	128/1000	
90	F	au premier étage	un appartement	94/10000	65/1000	
91	F	au premier étage	un appartement	141/10000	97/1000	
92	F	au second étage	un appartement	167/10000	115/1000	
93	F	au second étage	un appartement	166/10000	114/1000	
94	F	au sous sol	un garage boxé	15/10000	11/1000	
95	F	au sous sol	un garage boxé	16/10000	11/1000	
96	F	au sous sol	un garage boxé	15/10000	11/1000	
97	F	au sous sol	un garage boxé	16/10000	11/1000	
98	F	au sous sol	un garage boxé	16/10000	11/1000	
99	F	au sous sol	un garage boxé	16/10000	11/1000	
100	F	au sous sol	un garage boxé	15/10000	10/1000	
101	F	au sous sol	un garage boxé	15/10000	10/1000	
102	F	au sous sol	un garage boxé	15/10000	10/1000	

Lot	Etage	Nature du lot	Tantièmes généraux	Tantièmes particuliers	Modifications
F	au sous sol	un garage boxé	15/10000	10/1000	
F	au sous sol	un garage boxé	15/10000	10/1000	
F	au sous sol	un garage boxé	13/10000	9/1000	
F	au sous sol	un garage boxé	14/10000	10/1000	
F	au sous sol	un garage boxé	17/10000	11/1000	
F	au sous sol	un garage boxé	16/10000	11/1000	
E	Au rez de chaussée	Un local commercial	326/10000	212/1000	Provient de la division du lot 69
E	Au rez de chaussée	Un local commercial	155/10000	101/1000	Provient de la division du lot 69
B	Au rez de chaussée	Un local commercial	268/10000	123/1000	Provient de la division du lot 7. Supprimé :réunion avec le lot 117 et création du lot 119.
B	Au rez de chaussée	Un local commercial	436/10000	199/1000	Provient de la division du lot 7. Supprimé :création des lots 117 et 118 répartition des tantièmes généraux et particuliers entre les deux nouveaux lots
C	Au rez de chaussée	Un local commercial	136//10000	100/1000	Provient de la division du lot 30
C	Au rez de chaussée	Un local commercial	63/10000	47/1000	Provient de la division du lot 30
C	Au rez de chaussée	Un local commercial	187/10000	138/1000	Provient de la division du lot 30
C	Au rez de chaussée	Un local commercial	102/10000	75/1000	Provient de la division du lot 30
B	Au rez de chaussée	Un local commercial	39/10000	18/1000	Provient de la division du lot 112. Supprimé et réunion avec le lot 111 pour création du lot 119
B	Au rez de chaussée	Un local commercial	397/10000	181/1000	Provient de la division du lot 112
B	Au rez de chaussée	Un local commercial	307/10000	141/1000	Réunion des lots 111 et 117

PUBLICITE FONCIERE

Le présent acte sera publié au 3^{ème} bureau des hypothèques de LYON, conformément à la loi du 10 juillet 1965 et aux dispositions légales relatives à la publicité foncière.

DOMICILE

Domicile est élu de plein droit au lieu de résidence du requérant.

POUVOIRS POUR PUBLICITE FONCIERE

Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout clerc habilité et assermenté de la Société Civile Professionnelle dénommée en tête des présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.

FRAIS

Les frais des présentes sont supportés par le requérant.

DONT ACTE sur onze pages.

Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués.

Après lecture faite par le Notaire soussigné, les parties ont signé le présent acte avec ledit Notaire.

Suivent les signatures de Madame Sandra TRINIDAD et de Maître KAEUFLING, notaire associé soussigné.

